446

東字第860號

外交部稿

送達機關	駐英大使館
文別	代電
附件	
承辦單位	亞東司 第一科

事由：駐日盟軍總部及美國務院近復對我台僑復籍之意見，~~[illegible]~~ 洽商經過，~~[illegible]~~ 電仰遵照辦理具報由。

部長

次長 一七

次長

司長 楊雲竹

秘書

幫辦

擬稿員 陳劍橫 九

會章

中華民國卅六年

收	元月七日 時
擬	元月九日十時
核	月 日 時
繕寫	月 日 時

中華民國卅六年一月廿五日

收文 字第 00四九四 號

發文 東36字第 01392 號

歸檔 字第 號

亞東司 交辦 文 號 東36字第138號

于 十七

273

對於海外台僑待遇問題

駐英大使館覽、169號電計達（英方所謂可以正式外交[illegible]）

方式

承認主權移轉之具體辦法如何代仰採明具報、關于其他一般台僑恢復

國籍事、[illegible]及駐日盟軍總部上年四月二日復駐日代表團函稱：中國

人民無論來自台灣或其他各省，皆應照聯合國人民待遇，不得

有所歧視、關接~~[illegible]~~美國務院~~外交部~~上年十一月二十日致

我駐美大使館備忘錄一件、其所持法律觀點則與英國~~[illegible]~~外交部

于上年九月廿四日~~覆我大使館者~~該館情形大致相同，即均以開羅會議宣言，不能認據以為台

灣主權移轉之法律根據~~理而轉移~~，且謂將來在適當[illegible]訂和議條約時對

于已放棄台灣本土住所而遷居海外之台僑國籍問題，此時亦無法

決定、此點經本部認為我國政府根據開羅會議宣言及台灣樹并

立行政机構，實行統治，是我在台灣業已取得事實上之主權（de facto Sovereignty），故[illegible]對我海外台僑亦請[illegible]在事實上予彼等以與華僑相同之待遇，本部並經分電知駐日代表團

與駐美大使館，~~仰光總領事館~~該館亦根據此種立場與~~[illegible]外交部~~英方交涉，又[illegible]美國務院致我備忘錄中提及台僑如欲獲得與聯合國國民同等待遇之权利，似有賴于技術上依據中國法律給予彼等以中國國民之法定地位，其後復建議：倘中國当局將在日台僑加以甄別，對不能提出具有正当謀生方法之証明者予以遣送，對其餘者發給適当之身份証書，使要求特殊待遇之台僑減少數量，並經過調查獲得合法地位，然後所要求之待遇始有可~~能~~允許。關于此二點，本部

業已訓令代表團照辦、~~[illegible]~~已有千名台僑集中佐世

堡待輪歸日，復籍申請登記限上年年底截止、目前最大限度我

要求一般台僑~~國~~與華僑享受同等待遇，對於曾為日僑之~~[illegible]~~而從前曾轄收與納

稅義務方面~~之~~尤須獲得豁免，以資保僑。~~[illegible]~~、

閣~~[illegible]~~、~~[illegible]~~電仰遵~~[illegible]~~具報為要。外交部東、

除分電駐美大使館外合行抄附美方覆文